

Hypothèque

SOMMAIRE:

I - Introduction

II - Dispositions générales de l'hypothèque

III - Types d'hypothèque et la difference entre eux

IV - Que dis la loi à propos de l'hypothèque

V - Extinction de l'hypothèque

Qu'est ce que l'hypothèque?

Une hypothèque est un acte notarié par lequel un emprunteur s'engage à remettre un bien à son créancier, en cas de défaut de paiement. L'hypothèque peut porter sur des choses palpables ou non palpables



Sa disposition générale:

En procédant à l'inscription d'une hypothèque d'un immeuble sur le titre foncier à la conservation foncière, le créancier de la dette correspondante est alors assuré d'être payé par son débiteur. Le créancier a un droit sûr et indivisible sur l'immeuble hypothéqué.



Les biens susceptibles d'hypothèque



Les fonds de terre bâtis ou non bâtis qui sont dans le commerce et avec eux leurs accessoires réputés immeubles.



L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée



L'emphytéose pendant le temps de sa durée.



La superficie établie sur les mêmes biens.



Les droits coutumiers musulmans

Types de l'hypothèque:



L'hypothèque forcée

L'hypothèque forcée est celle qui est conférée par une décision de justice, sans le consentement du débiteur



L'hypothèque conventionnelle

L'hypothèque conventionnelle est une garantie inscrite par acte et doit être inscrit à la conservation foncière du lieu où se trouve le bien.



Différence entre ces
deux types

L'hypothèque forcée

- Elle émane d'une décision de justice.
- Les jugements peuvent créer une créance en faveur d'une des parties.
- si son inscription est accordée par le juge, Elle va garantir cette créance.
- Elle peut aussi être accordée sur requête à un créancier afin de préserver ses droits.

L'hypothèque conventionnelle

- C'est le cas d'un débiteur voulant souscrire un prêt hypothécaire.
- Le contrat doit impérativement être passé devant le notaire, sous peine de nullité.
- il doit faire l'objet d'une publication auprès du service de la publicité foncière

Que dis la loi?

Article 2385

L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue

Article 2386

L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi

Article 2387

L'hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle

Article 2389

L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble hypothéqué, ainsi qu'aux accessoires réputés immeubles.

L'EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES



L'hypothèque s'éteint avec la créance qu'elle garantissait :

- Par radiation volontaire par le créancier
- Par mainlevée ordonnée par le tribunal à la demande du débiteur
- Par main levée d'office, si l'inscription est périmée.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Réalisé par :

Elboubkri fatima-ezzahrae
Hamzaoui Hajar

